

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1497/2532

นางสาวอุสา สุวรรณจันทร์ชัย

โจทก์

นางสุวรรณ ดวงรัตน์

จำเลย

นางสาวอุสา สุวรรณจันทร์ชัย โจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 220

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของโจทก์ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 และที่โจทก์ฎีกาใหม่นี้ล้วนเป็นปัญหาข้อเท็จจริง จึงไม่รับโจทก์เห็นว่า ฎีกาของโจทก์เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายว่าเช็คที่ถูกแก้ไขข้อความและผู้สั่งจ่ายลงลายมือชื่อกำกับไว้จะมีผลสมบูรณ์เป็นเช็คที่ชำระหนี้ได้หรือไม่และหากธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คดังกล่าวจะถือว่าเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 หรือไม่โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 59 แผ่นที่ 3)

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่า คดีมีมูลให้ประทับฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 51 แผ่นที่ 3)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 53)

คำสั่ง

คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษาต้องกันให้ยกฟ้องโจทก์โดยฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยส่งจ่ายเช็คพิพาทให้โจทก์ยึดถือไว้เป็นประกันหนี้เงินกู้ โจทก์ฎีกาว่าการกระทำของจำเลยถือได้ว่ามีเจตนาไม่ชำระหนี้ตามเช็ค อันเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ที่ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของโจทก์จึงชอบแล้วให้ยกคำร้อง

คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษาต้องกันให้ยกฟ้องโจทก์โดยฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยส่งจ่ายเช็คพิพาทให้โจทก์ยึดถือไว้เป็นประกันหนี้เงินกู้ โจทก์ฎีกาว่าการกระทำของจำเลยถือได้ว่ามีเจตนาไม่ชำระหนี้ตามเช็ค อันเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ที่ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของโจทก์จึงชอบแล้วให้ยกคำร้อง

(ประมาณ ชันชื้อ-มาโนช เพียรสนอง-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น